



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori

Dott. Luigi Argan Presidente relatore

Dott. Alfredo Sacco Giudice

Dott.ssa Maria Luparelli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **55234/2020** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma, Via Leone IV n. 38, presso lo studio dell'Avv. Federica Cau, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

–ATTORE–

E

Controparte_1 e *CP_2*, in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore *Persona_1*,
elettivamente domiciliati in Anguillara Sabazia, via del Lago n. 14, presso lo studio dell'Avv. Daniela Orlandi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

–CONVENUTI–

OGGETTO: impugnazione di testamento – azione di riduzione – divisione ereditaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.10.2020, *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_3*, *CP_2* ed il di loro figlio minore *Persona_1*.

Esponeva all'uopo **a)**- che, in data 8.9.2012, decedeva *Persona_2*, nata a Madrid l'8.12.36, e che, a lei, succedevano *ab intestato* il coniuge *Persona_3* e i figli *Parte_1* [...] e *CP_3*; **b)**- che il patrimonio ereditario lasciato dalla defunta comprendeva il **50%** della piena proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Cardinale Massimi, n. 10, il quale, per effetto della descritta successione, diveniva, per quota pari a **4/6**, di proprietà del coniuge superstite *Persona_3* e, per quota pari ad **1/6** ciascuno, di proprietà dei detti figli *Parte_1* e *CP_3*; **b)-** che in data 10.8.2018 decedeva anche *Persona_3* (coniuge, come detto, della defunta *Persona_4* e padre di *Parte_1* e *CP_3*), nato a Bari in data 19.9.1941, che, con testamento pubblico del 29.6.2017, aveva istituito, quale suo unico erede, il nipote *Persona_1*, figlio del figlio *Controparte_3*; **c)**- che il patrimonio lasciato dal detto defunto comprendeva seguenti beni: i) **4/6** della piena proprietà del detto immobile sito in Roma alla Via Cardinale Massimi, n. 10; ii)- somma di € **2.966,30**, quale giacente sul conto corrente n. 1000/14039 intrattenuto presso il *Org_1* - oggi *Org_2* - la Filiale di Roma Montecitorio; iii)- i beni mobili – arredi, oggetti di antiquariato, quadri ed effetti personali – contenuti nell'appartamento di Via Cardinale Massimi, n. 10, ultimo domicilio del defunto stesso; **d)**- che il testamento pubblico di quest'ultimo era frutto dell'attività di captazione, quale, con violenza, minacce e mezzi fraudolenti, sistematicamente svolta dal convenuto fratello *Controparte_3*; **e)**- che quest'ultimo aveva altresì, dal defunto padre, ricevuto molteplici liberalità, dirette ed indirette, per la complessiva somma di € **286.285,93**, che dovevano necessariamente costituire oggetto di collazione; **f)**- che questi aveva altresì, a più riprese, prelevato dal conto corrente del *de cuius* somme destinate a soddisfare le proprie esigenze e a quelle della propria famiglia, per importo complessivo pari a € **76.985,93**; **g)**- che, in ogni caso, il testamento del defunto padre era manifestamente lesivo della quota di eredità, a lui attore, dalla legge riservata in qualità di figlio del *de cuius*.

E concludeva pertanto chiedendo 1)- che, dichiarata aperta la successione *ab intestato* della madre *Persona_4*, si procedesse alla divisione del relativo patrimonio, tra i figli in parti uguali; 2)- che, dichiarata aperta la successione del padre *Persona_3* ed accertata e dichiarata la qualità, di lui stesso attore, di erede legittimario, i convenuti rendessero il conto della gestione dei beni ereditari in loro possesso e, in particolare, di quella relativa al conto corrente n. 1000/14039, relativamente al periodo corrente dal marzo 2017 sino al decesso del *de cuius*; 3)- che fosse accertata la nullità del testamento pubblico di quest'ultimo, per captazione ad opera del convenuto fratello

Controparte_3 , e che, previa individuazione dell'asse ereditario e collazione delle liberalità, venisse, allo stesso attore, conseguentemente riconosciuto il **50%** dell'eredità paterna, e si procedesse, pertanto, alla divisione, in pari quote del compendio ereditario; 4)- che, in via subordinata, venisse accertato che le disposizioni di ultima volontà, contenute nel testamento pubblico dello stesso defunto padre *Persona_3* in data 29.6.2017, erano lesive della quota di riserva a lui attore spettante, e che esse venissero pertanto ridotte, disponendosi la relativa riduzione sino all'integrale reintegro della quota necessaria; 5)- che, nel caso in cui la riduzione delle disposizioni testamentarie risultasse, all'uopo, insufficiente, venisse disposta la riduzione delle donazioni ricevute dal convenuto *Controparte_3* ; 6)- che si procedesse quindi alla divisione del patrimonio ereditario; 7)- che i convenuti venissero, in ogni caso, condannati al rilascio immediato dell'immobile in comunione sito in Via Cardinale Massimi, n. 10, nonché al pagamento di somma pari ad **1/2** del valore locativo dell'immobile stesso, a titolo di indennità di occupazione; 8)- che, comunque, i convenuti venissero condannati alla restituzione delle somme, quali sino all'apertura della successione, prelevate dal conto corrente del *de cuius*, per importo pari ad **€ 76.985,93**; con vittoria di spese.

Costituitisi in giudizio, i convenuti *Controparte_3* , *CP_2* ed il loro figlio minore *Persona_1* , quale da essi rappresentato, chiedevano 1)- che, preliminarmente, venisse confermata la titolarità, in capo a *Controparte_3* e *CP_4* ella quota di **1/6** ciascuno dei diritti relativi alla successione della defunta madre *Persona_4* ; che l'attore rendesse il conto della gestione del conto corrente n. 2038 BMP a quest'ultima intestato, in particolare relativamente al periodo corrente dall'aprile 2012 all'8.9.2012; 2)- che venisse confermata la validità del testamento pubblico del defunto padre *Persona_3* salva l'adesione alla richiesta di reintegrazione della quota di legittima, quale dall'attore formulata; 3)- che venisse a quest'ultimo intimato di rendere il conto della gestione dei beni ereditari, ed, in particolare, del conto corrente n. 1000/14039 *Org_1* dal 2013 sino all'apertura della successione, con condanna alla restituzione degli importi prelevati e/o bonificati a sé e/o per sé alla di lui compagna *CP_5* [...] 4)- che si procedesse, quindi, alla divisione dei patrimoni ereditari, con collazione di tutte le donazioni ricevute dall'attore e l'imputazione a decremento sulla sola quota spettante a quest'ultimo dell'eventuale minor ricavato dalla vendita all'asta dell'immobile in comunione, sito in via Cardinale Massimi n. 10, e di tutto quanto ivi contenuto; 5)- che ogni altra avversa domanda venisse respinta.

Colle rispettive note depositate in vista dell'udienza scritta del 9.11.2022, le parti dichiaravano di avere, con riferimento a tutte le questioni oggetto di controversia, tra loro concluso contratto di

transazione, quale depositato in allegato, e chiedevano, quindi, congiuntamente, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

Alla successiva udienza scritta del 15.12.2022, avendo le parti costituite così precisato le loro conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'intervenuta cessazione della materia del contendere

Relativamente a tutte le domande, quali dalle parti in causa reciprocamente proposte nel presente giudizio, è certamente cessata la materia del contendere, avendo esse, per conforme loro dichiarazione in tal senso, con atto di transazione concluso in pendenza del giudizio stesso, definito, come detto, ogni relativa controversia (v. note scritte per l'udienza del 09.11.2022; cfr. atto di transazione dalle parti prodotto in copia e depositato in data 3.11.2022); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“La cessazione della materia del contendere presuppone che [come nella specie] le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”* (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 5188/15; n. 2063/14; n. 16150/10).

II]- Del regolamento delle spese del presente giudizio

Stante la conforme richiesta delle parti in tal senso, sussistono le condizioni per integralmente tra loro compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande reciprocamente proposte dall'attore *Parte_1* e dai convenuti *Controparte_3* e *CP_2*, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore *Persona_1*, quali analiticamente descritte in parte motiva, sub *Svolgimento del processo*;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio, tra tutte le parti in causa;

-provvede con separati decreti alla liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, lì 26 ottobre 2023

Il Presidente est.
dott. Luigi Argan